

1500368-03.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058112/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23329017 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2058112 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL COSTA PRANDO

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500368-03.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500368-03.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058112/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23329017 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2058112 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL COSTA PRANDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500368-03.2022

Vistos.

GABRIEL COSTA PRANDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 2 de março de 2022, por volta das 11h25, na Avenida Ortêncio Giron, 309, em Araçatuba, trazia consigo, para traficar, 17,37 g de cocaína, dividida em 43 micro tubos, prontos para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A culta Defensora requereu a improcedência da ação por falta de provas; como defesa indireta, alegou ser o réu dependente químico.

É o relatório.

Fundamento e decido.

"Ab initio", a defesa indireta arguida pelo réu se confunde com o mérito, pois coloca em dúvida a situação do réu, assim como a atuação policial, matéria que será analisada a partir de agora, no mérito.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Rafael Lyudi Mizugai e Anderson Rogério da Silva Oswaldo, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em patrulhamento de rotina avistaram três rapazes saindo de um matagal, conhecida "biqueira" (local de venda de entorpecentes); todos saíram correndo aos verem os policiais, sendo o réu detido, após arremessar algo no chão; após a devida abordagem, no local em que dispensou algo, encontraram 3 saquinhos contendo 45 micro tubos de cocaína; esclareceram que abordaram o réu em razão dele ter dispensado os saquinhos contendo os entorpecentes.

A testemunha de defesa Erika Moraes Justino, esposa do réu, informou que o réu é usuário de drogas, desconhecendo que seja traficante.

Na fase policial, o réu negou o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que faz tratamento médico por ser usuário de drogas, estando em tratamento; no dia dos fatos viu quando os policiais chegaram e uns meninos saíram correndo, abordando então o interrogando; perguntaram a respeito de uma pessoa e disse que não sabia; os policiais perguntaram de quem foi buscar droga, onde alegou que não conhecia e nem foi no local comprar drogas; apenas na Delegacia de Polícia ficou sabendo que estava detido por drogas; negou a propriedade das drogas; nem chegou ser algemado pelos policiais.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra -

Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, aplico o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diminuindo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GABRIEL COSTA PRANDO, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA